

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 37/2531

นางประยูร แสงระวีหรือนุภักดิ์

โจทก์

สืบตำรวจโทจิตติพงษ์ แสงระวี

ผู้ร้อง

นางถวิล แสงระวี กับพวก

จำเลย

นางประยูร แสงระวีหรือนุภักดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา เชื่อว่าจะชนะคดี แต่เนื่องจากผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินอื่น คงมีแต่เงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวน 732.50 บาท ที่ผู้ร้องวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ฉะนั้น เพื่อกู้ครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโปรดสั่งอายัดเงินที่ผู้ร้องวางศาลไว้ดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อเป็นประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความบางส่วนที่ศาลฎีกาจะพิพากษาให้ผู้ร้องชดใช้แทนโจทก์ แต่ถ้าผู้ร้องชนะคดี ก็ให้ผู้ร้องรับเงินดังกล่าวไปได้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 95)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1199 หมู่ 2ตำบลถ้ำพรรณราอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาประมาณ 8,500 บาท และเรือนชั้นเดียว เลขที่ 71 หลัง ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว ราคาประมาณ 5,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าที่ดินและบ้านดังกล่าวไม่ใช่ของ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 หรือเป็นเจ้าของร่วมด้วยแต่เป็นของผู้ร้อง โดยผู้ร้องได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายแนมไกรนรา และต่อมาผู้ร้องได้สร้างบ้านชั้นเดียว 1 หลัง ในที่ดินดังกล่าว ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านดังกล่าวขอให้เพิกถอนการยึดและปล่อยทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าว โจทก์ยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยที่ 3 ทำกับผู้ร้องขัดทรัพย์สินในที่ดินแปลงพิพาท และยกคำร้องขัดทรัพย์สิน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ตามที่ผู้ร้องขอ ให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่ให้คืนเงินค่าฤชาธรรมเนียมรวม 732.50 บาท ที่ผู้ร้องวางไว้ต่อศาลชั้นต้นในระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่ให้คืนเงินค่าฤชาธรรมเนียมรวม 732.50 บาท ที่ผู้ร้องวางไว้ต่อศาลชั้นต้นในระหว่างฎีกา

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุด-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ